

1528691-67.2017.8.26.0223

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... por duas vezes por delitos de trafico de drogas (conforme certidões de fls. 730-732, e FA de fls. 726-729), condenações por fatos posteriores ao delito aqui tratado, mas que claramente denotam ser o réu pessoa desajustada e voltada para o cometimento reiterado de violações da lei penal, ostentando periculosidade e má conduta social. Considere-se ainda que a vítima foi executada com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá - Foro de Guarujá

3ª Vara Criminal - Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-900 - Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528691-67.2017.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antony Kenedy Batista Matos

Juiz de Direito: Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

ANTONY KENEDY BATISTA MATOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no Art. 121 § 2º, I, IV do(a) CP, porque, conforme consta da denúncia, no dia 01 de julho de 2017, por volta das 01h25, na Rua São Miguel, esquina com a Rua Brasília, Paecará, nesta urbe, agindo juntamente com outras pessoas (supostamente com Celso Adriano Vieira Sampaio, Vulgo "Cozinho" ou outros a serem oportunamente identificados), por motivo torpe (promessa de pagamento) e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA JÚNIOR, o qual consta ter sofrido as lesões indicadas no laudo de exame necroscópico de fls. 549-552.

Segundo a denúncia, teria sido apurado que Celso Adriano estaria envolvido com Roberta, e que o suposto mandante teria interesses na mulher e nos bens da vítima FRANCISCO, e que por isso teria decidido eliminar a vítima. Celso Adriano teria então contratado ANTONY para juntos executarem a vítima. E que na ocasião dos fatos, Celso Adriano e ANTONY teriam se dirigido ao local dos fatos, em unidade de propósitos, aguardando oportunidade em que a vítima Francisco sairia de uma festa de familiares; momento em que ANTONY teria se aproximado de motocicleta e inesperadamente desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Francisco. Que a vítima chegou a ser socorrida, porem faleceu posteriormente em decorrência dos ferimentos que recebeu.

O réu ANTONY foi preso em 29/05/2019 (fls. 114-118). A denúncia de fls. 136-139 foi recebida em 10/07/2019 (fl. 144-146). O réu ANTONY foi citado pessoalmente em 07/08/2019 (fls. 182). Constituiu Advogados para sua Defesa Técnica.

Em 15/07/2021, sobreveio decisão de pronúncia (fls.595-608), que determinou o julgamento do acusado ANTONY pelo Tribunal do Júri, por infração ao disposto no CP

Art. 121 § 2º, inciso I (motivo torpe, consistente em promessa de recompensa financeira), e inciso IV (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, alvejando-a de surpresa ou inesperadamente).

A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 641-644), recebido em 04/08/2021 (fl. 649).

O V. Acórdão de 13/10/2021 (fls. 676-696) negou provimento ao recurso, confirmando a pronúncia.

Por decisão de 16/11/2021 (fl. 705), considerando o trânsito em julgado da pronúncia, foi determinada a remessa dos autos para esta Vara do Júri, sendo aqui recebidos em 02/12/2021 (fl. 712); seguindo-se a preparação do júri.

Os Senhores Jurados receberam cópia da denúncia, da sentença de Pronúncia e um relatório processual conciso e objetivo elaborado pelo Juízo; e bem advertidos do dever legal de incomunicabilidade e demais compromissos de estilo.

É o breve relato.

DO RESULTADO DAS VOTAÇÕES:

Uma vez devidamente cumpridas as formalidades legais, encaminhou-se este feito à Vara do Júri desta Comarca, para soberana apreciação da causa em Plenário pelos Senhores Jurados do Tribunal Popular Constitucional, na forma da Lei 11689/08. Em votação sigilosa na sala secreta, os Jurados examinaram a série de quesitos que lhes foram propostos.

Por maioria de votos, os Senhores Jurados CONFIRMARAM a quesitação (1º) referente à materialidade de morte violenta da vítima FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA JÚNIOR. Ao responder positivamente ao 2º quesito, a maioria do Conselho de Sentença confirmou a autoria delitiva imputada ao réu ANTONY KENEDY BATISTA MATOS.

Na primeira série, a maioria dos Jurados responde negativamente à (3º) quesitação legal obrigatória referente absolvição genérica do réu.

Por maioria, o Conselho de Sentença responde positivamente ao (4º) quesito referente à qualificadora de motivo torpe.

Por maioria, o Conselho de Sentença responde positivamente ao (5º) quesito referente à qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Assim deliberando, os Senhores Jurados, por maioria de votos, determinaram a responsabilização do réu ANTONY KENEDY BATISTA MATOS, unicamente pelo delito de homicídio consumado da vítima FRANCISCO, duplamente qualificado (motivo torpe, e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).

APLICAÇÃO DAS PENAS:

Considerando o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988, a Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular há que ser acatada e assegurada, e sendo assim, uma vez proclamado o resultado da quesitação votada pelo Egrégio Conselho de Sentença, passo à aplicação das penas legalmente cabíveis.

À dosimetria das penas:

O réu é portador de péssimos antecedentes criminais, porquanto já foi condenado por duas vezes por delitos de tráfico de drogas (conforme certidões de fls. 730-732, e FA de fls. 726-729), condenações por fatos posteriores ao delito aqui tratado, mas que claramente denotam ser o réu pessoa desajustada e voltada para o cometimento reiterado de violações da lei penal, ostentando periculosidade e má conduta social. Considere-se ainda que a vítima foi executada com frieza, e na presença do filho menor de idade, acarretando evidente sofrimento à prole e demais entes queridos do ofendido.

Por tais razões, parte-se da pena-base em 13(treze) anos de reclusão para o crime de homicídio consumado contra a vítima Francisco.

Pela segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, aumenta-se a pena acima de 1/5 (quinta-parte); - para o montante de 15(quinze) anos, 7(sete) meses e 6(seis) dias de reclusão.

O regime inicial será o FECHADO, aplicando-se o disposto na Lei de Crimes Hediondos, ressalvado que os fatos deste feito (01/07/2017) são ANTERIORES à vigência da novel redação da Lei 13964/2019.

Indefiro a conversão em penas alternativas, pois reputo não seria suficiente para reprimir agressão violenta contra a vida (inciso III do CP art. 44).

Não vislumbrando a incidência de outras causas legais aptas a majorar ou reduzir a pena em concreto, torno a reprimenda definitiva no patamar acima justificado e individualizado.

O réu apela PRESO; devendo ser mantida a prisão preventiva, consoante às razões indicadas nas decisões judiciais de fls. 352-353; fl. 145; fl. 438; e fl. 607. A decisão condenatória exarada pelo Conselho de Sentença do Juri tem natureza soberana e evidentemente reforça o 'fumus comissi delicti'; por outro lado, está presente o 'periculum libertatis', pois os fatos tratados neste feito denotaram que o réu agiu com desprezo pela vida humana, atuando como sicário; e que ademais o réu possui outras condenações por crimes de trafico, com penas pendentes de cumprimento. De tal modo que a prisão preventiva se faz mister para proteger a ordem pública; salvaguardar o bem-estar das testigos; e garantir a aplicação da lei penal. Recomende-se o réu ANTONY KENEDY BATISTA MATOS no estabelecimento em que se encontra.

A detração será oportunamente aferida pelo Juízo da VEC competente. Havendo recursos, expeça-se GUIA de execução provisória para a VEC competente.

Ex positis, acatando a decisão soberana dos Senhores Jurados do Tribunal Popular Constitucional desta Comarca de Guarujá, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANTONY KENEDY BATISTA MATOS, qualificado nos autos (fls.), como incurso no CP art. 121, § 2º, incisos I e IV, - na pena de 15 anos, 7 meses, e 6 dias de reclusão. Em regime inicial FECHADO; vedada conversão em penas alternativas; e apelando preso.

Após o trânsito em julgado, anote-se o rol dos culpados - oportunamente expedindo-se o necessário para cumprimento das penas restantes.

Este Magistrado agradece o zeloso trabalho desempenhado com galhardia e denodo pelos Servidores e Policiais, pelos Senhores Jurados e Juradas, pelos Nobres Advogados de Defesa, e pela Ilustrada Promotoria de Justiça, cooperando assim com a Administração da Justiça durante a Sessão realizada nesta data.

Sentença lida e publicada em Plenário, saindo os presentes intimados.

Guaruja, 07 de abril de 2022. (21:30h)

EDMILSON ROSA DOS SANTOS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA